Algemene voorwaarden

Homecoming Coach

Pagina

Algemeen deel

Artikel 1 – Toepasselijkheid 2

Artikel 2 – Bedrijfsomschrijving 2

Artikel 3 – Definities 2

Artikelen met betrekking tot training en coachingsessies

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst 3

Artikel 5 – Tarieven 3

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden 3

Artikel 7 – Verhindering deelname 4

Artikel 8 – Overmacht 4

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 4

Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie 5

Artikelen met betrekking tot podcasts

Artikel 11 – Podcasts 5

Overige

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 5

Artikel 13 – Boete 5

Artikel 14 – Klachtenprocedure 5

Artikel 15 – Overige bepalingen 6

Artikel 16 – Wetgeving 6

Algemeen deel

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met *Homecomingcoach B.V.* en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de *Homecomingcoach B.V.* in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
3. Elke persoon die bij, voor of namens *Homecomingcoach B.V.* werkzaam is of is geweest, kan een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
4. Voordat een overeenkomst wordt aangegaan, stelt *Homecomingcoach B.V.* deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever langs gewone of elektronische weg beschikbaar. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De onderhavige algemene voorwaarden kunt u hierbij ook openen in deze **link** en opslaan. Als dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is, dan zal *Homecomingcoach B.V.* aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden (elektronisch) bij *Homecomingcoach B.V.* zijn in te zien en dat de algemene voorwaarden zo spoedig als mogelijk kosteloos (elektronisch) worden toegezonden naar de opdrachtgever voordat de overeenkomst wordt aangegaan.
5. *Homecomingcoach B.V.* zal de algemene voorwaarden van elke opdrachtgever en alle bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand afwijzen. Een uitzondering hierop is indien *Homecomingcoach B.V.* schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'in de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Bedrijfsomschrijving

1. *Homecomingcoach B.V.* is opgericht door M. Ollivieira en gevestigd te Amsterdam.
2. *Homecomingcoach B.V.* houdt zich bezig met:

- De verzorging van keynotelezingen, (leiderschaps)trainingen, boardroomadvies, webinars, consultancy op inclusie, facilitaties, masterclasses en workshops (ook online) binnen het werkveld van inclusieve leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.
- Het maken en uitzenden van podcasts en webinars waarin kennis en informatie over ontwikkeling en inclusie in de meest ruime zin wordt gedeeld.

3. *Homecomingcoach B.V.* is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86746960 en gevestigd aan Kerstomaatplantsoen 31, 1104 VE in Amsterdam.

Artikel 3 – Definities

1. **Homecomingcoach B.V.:** de partij die diensten aanbiedt en levert.
2. **Opdrachtgever**: de partij die met Homecoming een overeenkomst aangaat tot de levering van diensten.
3. **Overeenkomst**: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en *Homecomingcoach B.V.* betreffende een overeengekomen levering van diensten.
4. **Diensten**: het aanbieden en verzorging van lezingen, masterclasses, trainingen, coaching sessies (zowel online en offline) en workshops binnen het werkveld van inclusie, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Het maken en beschikbaar stellen van podcasts en webinars.
5. **Facilitaties**: het begeleiden van lastige gesprekken onder andere in de vorm van livecoaching, teamcoaching, leiderschapscoaching.
6. **Vergoeding**: de betaling die de *Homecomingcoach B.V.* in rekening brengt voor elke door haar geleverde diensten.
7. **Gebruiker**: elke natuurlijke persoon die de website van *Homecomingcoach B.V.* bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of diegene een dienst afneemt of podcast beluistert.
8. **Podcast**: een audio- en/of video-'uitzending' waarbij het bestand tegen betaling via de website beschikbaar wordt gesteld voor gebruikers via streaming of op aanvraag.
9. **Webinar**: een presentatie van *Homecomingcoach B.V.* die plaatsvindt via het internet, waar deelnemers online aan kunnen deelnemen vanuit verschillende locaties.

10. **Directe schade**: toerekenbare schade, waaronder, maar niet beperkt tot:
- de kosten die gemaakt worden om de tekortkoming te herstellen of op te heffen,
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten die worden gemaakt om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen.

11. **Indirecte schade**: schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, omzetderving, vermindering van goodwill.
12. **Dag**: kalenderdag.
13. **Website**: https://www.homecomingcoach.nl/

Artikelen met betrekking tot training en coachingsessies

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. *Homecomingcoach B.V.* zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. *Homecomingcoach B.V.* heeft het recht om (een deel van) de overeenkomst met een opdrachtgever uit te besteden aan derden.
3. *Homecomingcoach B.V.* heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.
4. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het bestand van *Homecomingcoach B.V.* voor administratieve doeleinden.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan *Homecomingcoach B.V.* worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt *Homecomingcoach B.V.* zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 – Tarieven

1. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te vragen bij *Homecomingcoach B.V.* Een kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij tarieven vanaf € 120,- per uur excl. btw worden gehanteerd. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in euro's.
2. Alle offertes en prijsopgaven worden door *Homecomingcoach B.V.* gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na de afgesproken periode met een maximum van 7 dagen.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij *Homecomingcoach B.V.* beschikbare informatie.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door *Homecomingcoach B.V.* is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur van derden, de huur van accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

Na akkoord van de offerte ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is *Homecomingcoach B.V.* gerechtigd verdere levering van haar diensten op te schorten. Indien *Homecomingcoach B.V.* de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Betaling dient te geschieden door overmaking op **IBAN NL 24 KNAB0257064605**.

Artikel 7 – Verhindering van deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 3 dagen van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij annulering van de inschrijving voor een training/workshop/masterclass door opdrachtgever treden opdrachtgever en *Homecomingcoach B.V.* eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van *Homecomingcoach B.V.*, gelden de annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan *Homecomingcoach B.V.*, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training, workshop of masterclass.
3. Bij annulering vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats. De deelnemer heeft wel de mogelijkheid zich tot 7 dagen voor de eerste sessie te laten vervangen door een andere persoon.
4. De deelnemer kan, indien er beschikbaarheid is, worden doorgeschoven naar een eerstvolgende training. Het doorschuiven naar een andere training is uitsluitend eenmalig toegestaan en geldt voor de volledige training. Deelname aan slechts een deel van de trainingsdagen geeft geen recht op gedeeltelijke restitutie; in dat geval blijft het volledige bedrag verschuldigd.
5. In verband met de groepsdynamiek dient een vervangende deelnemer alle trainingsdagen bij te wonen. Het is derhalve niet toegestaan om slechts één of enkele dagen deel te nemen binnen een andere trainingsgroep.

Artikel 8 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop *Homecomingcoach B.V.* geen invloed kan uitoefenen doch waardoor *Homecomingcoach B.V.* niet in staat is de verplichtingen na te komen. *Homecomingcoach B.V.* heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de *Homecomingcoach B.V.* is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van *Homecomingcoach B.V.* opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door *Homecomingcoach B.V.* langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Bij lichamelijke en psychische klachten raadt *Homecomingcoach B.V.* nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. *Homecomingcoach B.V.* is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met *Homecomingcoach B.V.*, heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode daarna.
2. *Homecomingcoach B.V.* aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten.
3. De aansprakelijkheid van *Homecomingcoach B.V.* is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. *Homecomingcoach B.V.* is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van *Homecomingcoach B.V.* voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Vertrouwelijke Informatie

Alle informatie die tijdens de coaching sessies, training of workshop besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten. Indien *Homecomingcoach B.V.* op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van *Homecomingcoach B.V.* eisen.

Artikelen met betrekking tot podcasts

Artikel 11 – Podcasts

1. *Homecomingcoach B.V.* maakt podcasts met als doel om kennis en informatie te delen over persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord.
2. *Homecomingcoach B.V.* is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van elke podcastaflevering.
3. De podcasts zijn voor gebruikers tegen een vergoeding beschikbaar via de website van *Homecomingcoach B.V.* en na overleg en betaling op de website van de opdrachtgever.

Overige

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud op de website, sociale media, webinars en podcasts waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij *Homecomingcoach B.V.*, haar licentiegevers of derden die door *Homecomingcoach B.V.* zijn ingeschakeld.
2. De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om de inhoud van de website, social media pagina's, podcastafleveringen te printen of te downloaden voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.
3. De gebruiker zal de website, social mediapagina's en/of podcastafleveringen of de inhoud ervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – geheel of gedeeltelijk – aan derde(n) beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden, of in een ander document of ander materiaal verwerken of hergebruiken.

Artikel 13 – Boete

Bij overtreding van artikel 12 en aldus de schending van de daarin vermelde rechten van *Homecomingcoach B.V.*, heeft *Homecomingcoach B.V.* het recht om een direct opeisbare boete in rekening te brengen van € 1000,=, per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak via mail te worden gemeld aan Homecomingcoach B.V. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Homecomingcoach B.V. in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Artikel 15 – Overige bepalingen

1. Mocht een artikel van deze algemene oorwaarden nietig of vernietigd zijn, dan blijven de overige artikelen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van kracht. Partijen doen in dat geval hun uiterste best om een nieuwe bepaling overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen nemen hierbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht.
2. Mocht een situatie niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze beoordeeld in overeenstemming met de situaties die wel in deze algemene voorwaarden zijn geregeld en naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Wetgeving

1. Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen *Homecomingcoach B.V.* en opdrachtgever.
2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van *Homecomingcoach B.V.*, tenzij de wet anders voorschrijft.